RESOLUCIÓN No. 3342 DE 12 DIC. 2011

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

LA SUBDIRECTORA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, específicamente en lo dispuesto en el Decreto – Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978, Acuerdo CAR 10 de 1989 y en las facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución 901 del 03 de marzo de 2006, modificada por Resolución 1063 de marzo 28 de 2006 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado bajo No. CAR 605001 1154 de 27 de septiembre de 2006 (folio 1), la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO – con Nit. 860007336-1, representada legalmente por el señor LUIS CARLOS ARANGO VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.8.268.605 expedida en Medellín, en calidad de propietaria del predio denominado CENTRO RECREACIONAL PISCILAGO, identificado con cédula catastral 00200030037000, y matrícula inmobiliaria No.307-39552 (folio 5), ubicado en la vereda La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Nilo – Cundinamarca, presentó solicitud de concesión de aguas superficiales con destino a satisfacer las necesidades de consumo doméstico, pecuario y riego del Centro recreacional, para derivarla de la fuente hídrica de uso público denominada río Sumapaz.

Que en atención a la solicitud en mención, la Corporación mediante Auto OPAM No. 627 de 10 de octubre de 2006 (folio 129), dio inicio al trámite administrativo de solicitud de concesión de aguas superficiales dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y ordenó el cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo CAR 01 del 30 de enero de 2001 aclarado por el Acuerdo CAR 17 de Julio 25 de 2001 de la CAR, hoy derogados por el Acuerdo CAR No.023 de 01 de septiembre de 2009; así mismo, se ordenó la publicación en el boletín de la CAR de fecha 23 de Noviembre de 2009, como consta a folio 138 del expediente.

Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO, dentro del término previsto, según copia de consignación que obra en el expediente a folios 136 y 137, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 que modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, que facultó a las entidades ambientales para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Auto OPAM No. 590 de 25 de agosto de 2009 (folio 177), se ordenó el procedimiento, modificando el artículo primero del Auto OPAM No. 627 de 10 de octubre de 2006, en el sentido de incluir los predios denominados Lote [illegible] identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-39552; Casa Lote

5342

RESOLUCIÓN No. DE 12 DIC. 2011

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-13038; Buenos Aires, identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-3103 y número catastral 00-02-0003-0038-00; y Villa Loetscher, identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-3104, ubicados en la vereda Tolemaida-La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Nilo-Cundinamarca, de propiedad de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO, en el trámite administrativo ambiental de concesión de aguas superficiales con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico, pecuario, riego y abastecimiento para derivaria de la fuente hídrica de uso público denominada río Sumapaz."

Que el Auto OPAM No. 590 de 25 de agosto de 2009 se notificó personalmente al señor FRANCIS ANTONIO POSSO ROSERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.730.425 expedida en Cali, el día 16 de septiembre de 2009 (folio184) según autorización del representante legal suplente, señor ALVARO SALCEDO SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.450.310 expedida en Bogotá y publicado en el boletín Oficial de la CAR del 23 de septiembre de 2009 (folio 185).

Que una vez acreditado el pago, se fijó fecha y hora para la realización de la visita técnica mediante Auto OPAM No. 215 de fecha abril 08 de 2010 (folio 190) el cual fue publicado en la cartelera de la Alcaldía municipal de Nilo-Cundinamarca y en la cartelera de la CAR, como consta a folios 193 vto. y 199 del expediente.

Que durante el curso de la presente actuación administrativa, no se presentó oposición alguna.

Que mediante el Acuerdo CAR No. 031 de septiembre 19 de 2005, modificado por el Acuerdo No. 4 de febrero 27 de 2006 y Acuerdo 29 del 22 de agosto de 2006, expedidos por el Consejo Directivo de la Corporación, se adoptaron los módulos de consumo para los diferentes usos del recurso hídrico en jurisdicción de la CAR, de conformidad con el documento denominado "Estudio para la Determinación de Módulos de Consumo para Beneficio Hídrico".

Que el artículo 2° del mencionado Acuerdo, estableció que en las zonas comprendidas por las cuencas del río Garagoa, Guavio, Negro de Oriente, Minero, Negro, Magdalena y Sumapaz, que no fueron cubiertas por el "Estudio para la determinación de Módulos de Consumo para Beneficio Hídrico" se deberán homologar los resultados obtenidos en el mencionado estudio.

Que practicada la visita técnica, la Oficina Provincial Alto Magdalena de la Corporación, mediante informe técnico No. 683 de 30 de septiembre de 2010 (folio 203), recomendó otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, identificada con NIT N° 860007336-1 representada legalmente por el señor LUIS CARLOS

RESOLUCIÓN No. 3342 DE 12 DIC. 2011

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

ARANGO VELEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.298.605 de Medellín, concesión de aguas superficiales, proveniente de la fuente denominada río Sumapaz, en un caudal de 24.99 LPS, en beneficio del predio denominado "CENTRO RECREACIONAL PISCILAGO", ubicado en la vereda La Esmeralda del municipio de Nilo - Cundinamarca, en los términos que se establecen en la parte resolutiva del presente acto administrativo, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

24.99 LPS CÁLCULO DE CAUDALES REQUERIDOS UTILIZANDO MÓDULOS DE CONSUMO EXP.28555

						MODULOS DE CONSUMO MENSUAL							
			ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
[illegible]	Has	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,75	[illegible]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	75	75	75	75	[illegible]	75
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESOLUCIÓN No. 3342 DE 12 DIC. 2008

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

Que el referido informe técnico, analizó y evaluó la información técnica allegada por el usuario, (estudio de bombeo) de la cual el informe técnico señaló:

"EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Presentan los diseños y los cálculos de la bomba de aducción, la cual tiene una cabeza hidráulica de 22Mts, con una capacidad de hasta 70 LPS.

Teniendo en cuenta la necesidad de cabeza hidráulica de la bomba, como también la gran longitud que presenta la tubería y la gran impulsión de agua desde el punto de aducción hasta el primer lugar de descarga de la bomba, se considera que esta bomba tiene las características necesarias para realizar la captación sobre el Río Sumapaz, y puede ser recibida como sistema de captación, y para garantizar la derivación exclusiva del caudal concesionado, el usuario deberá tener los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada de la fuente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974."

Que el uso del suelo de los predios donde se encuentra ubicado el Centro Recreacional Piscilago, corresponde a zonas de recreación, conforme a la actividad que se desarrolla, según certificado expedido por la Secretaría de Planeación Municipal de Nilo (folio 173).

Consultado el Boletín estadístico de Hidrología y Meteorología de la Corporación, se encontraron registros históricos de caudales Máximos, Medios y Mínimos de la fuente hídrica Río Sumapaz.

Que refiere también el informe técnico, que las obras de captación ya están construidas y el sitio previsto para la captación no está incluido en las áreas de reserva declaradas.

Que de la petición y de la visita practicada se pudo establecer que para hacer uso de la concesión de aguas superficiales solicitada, requiere de la imposición de la respectiva servidumbre.

Que la Ley 373 de 1997, establece que todos los usuarios del recurso hídrico deberán presentar ante la Corporación respectiva, un programa o medidas de uso eficiente y ahorro del agua; por lo tanto, la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO debe presentar un Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, dentro del término y bajo los parámetros que se definirán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESOLUCIÓN No. 3342 DE 12 DIC. 2011

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO – con Nit. 860007336-1, representada legalmente por el señor LUIS CARLOS ARANGO VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.269.005 expedida en Medellín, propietaria de los predio denominados Lote No. 4, identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-39552; Casa Lote, identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-13038; Buenos Aires, identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-3103 y número catastral 00-02-0003-0038-00; y Villa Loeisober, identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-3104, ubicados en la vereda Tolemaida-La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Nilo-Cundinamarca, nicipio de Nilo-Cundinamarca, concesión de aguas superficiales en un caudal total de 24.98 Lp.s., para derivarla de la fuente hídrica de uso público denominada río Sumapaz, en beneficio del CENTRO RECREACIONAL DISCILAGO ubicado en jurisdicción del municipio de Nilo - Cundinamarca localizada en las coordenadas planas X: 933085 y Y: 957524 con destino a satisfacer necesidades de los usos discriminados en la siguiente tabla y ordenar su inscripción en el registro CAR:

Usos otorgados	Caudal (l/s)	
Consumo Doméstico	7.55	Caudal m^3/mes
Pecuario	3.5	
Agrícola	3.27	
Uso Abastecimiento (Recreativo secundario)	10.66	
TOTAL	24.98	64744.92

PARÁGRAFO: La presente concesión de aguas superficiales tiene un término de vigencia de diez (10) años, el cual se empezará a contar a partir de la ejecutoria del acto administrativo que ampare la obra de captación de que trata el parágrafo del artículo segundo de este acto administrativo. Su prórroga se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice el último año de su vigencia, sea viable técnica y ambientalmente y no existan razones de interés social o conveniencia pública que impiden su otorgamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños y planos del sistema de bombeo como también las características técnicas de la motobomba presentados por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO beneficiaria de la presente concesión de aguas superficiales, por considerar que son aptos para derivar el caudal otorgado. Para efectos de garantizar la derivación exclusiva del caudal otorgado, el titular del instrumento de manejo y control ambiental, deberá

3342 12 DIC. 2011

RESOLUCIÓN No. DE

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

aplicar técnicas de uso eficiente y ahorro de agua, haciendo la instalación de válvulas de paso antes del ingreso a los tanques o depósitos; igualmente la captación deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada de la fuente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

PARÁGRAFO: La CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO; beneficiaria de la concesión deberá dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, instalar válvulas de paso antes del ingreso a los tanques o depósitos; como también, instalar elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada de la fuente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta resolución, presente un Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua que contenga:

- Medidas que permitan realizar un correcto aprovechamiento del recurso hídrico.
- Se identifique la oferta y demanda de la fuente hídrica.
- Formular metas anuales de reducción de pérdidas.
- Realizar campañas educativas a la comunidad.
- Evitar fugas y desperdicios.
- Tener en cuenta el reuso obligatorio de las aguas.
- Utilizar aguas lluvias.
- Instalar medidores, llaves de paso y flotadores en los tanques de almacenamiento.
- Usar accesorios y canales de conducción adecuados, tubería o manguera de calibre grueso y tecnología de bajo consumo, protegiendo las zonas de manejo ambiental.

RESOLUCIÓN No. 3342 DE 12 DIC. 2013

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

- La obra debe estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma.

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión de aguas superficiales no implica la imposición de servidumbres. En caso de requerirse se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO QUINTO: La beneficiaria de la presente concesión de aguas superficiales queda sometida a las siguientes OBLIGACIONES y PROHIBICIONES:

OBLIGACIONES

1. Pagar la suma correspondiente a la tasa de utilización de agua, cuyo valor se liquidará y cobrará de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 155 del 22 de enero de 2004 y por las demás normas que lo desarrollen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

2. Preservar la ronda de protección de la fuente de agua río Sumapaz, objeto de aprovechamiento y mantener la vegetación protectora de la misma.

3. Sembrar trescientos (300) árboles de especies protectoras de fuentes hídricas en zonas de manejo y preservación de fuentes hídricas superficiales o en áreas de recarga de acuíferos, a una distancia mínima de 3 a 5 metros entre árboles. Dichas especies deben ser propias de Bosque Seco Tropical (bs-T) según la clasificación Holdrige y pueden ser: Caracolí, Nacedero, Retrucho, Guácua, Iguá, u otras propias de la región, con un desarrollo adecuado, a una altura no inferior a 80 centímetros, y en buen estado fitosanitario; se concede a la beneficiaria de la concesión, un término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que cumpla con la presente medida de recuperación, conservación y preservación del recurso hídrico.

4. Dar cumplimiento a las normas de calidad del agua establecidas en el Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010, modificado por el Decreto 4728 de 23 de diciembre de 2010 y para consumo humano, las establecidas en el Decreto 1575 de 2007.

5. Cumplir las disposiciones ambientales, en especial las previstas en el Decreto 1541 de 1978 y en la Ley 373 de 1997.

RESOLUCIÓN No. 3342 DE 12 DIC. 2014

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

15 Nov/12

6. La beneficiaria, deberá allegar a la Corporación y con destino al expediente, dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el costo de inversión y operación anual de las obras o actividades en que incurre el proyecto con base en lo establecido en el Acuerdo CAR 023 de 01 de septiembre de 2009, con miras a efectuar el cobro por concepto del servicio de seguimiento y control ambiental.

PROHIBICIONES

1. Utilizar mayor cantidad, desperdiciar o dar destinación diferente a las aguas asignadas.

2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.

3. Desperdiciar las aguas asignadas.

4. Dar a las aguas una destinación diferente a la prevista en el presente acto administrativo.

5. Variar las condiciones de la concesión o traspasarla total o parcialmente sin la correspondiente autorización previa.

6. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la Corporación, o negarse a suministrar la información que se requiera.

7. Las demás contempladas en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1.978.

ARTÍCULO SEXTO: Las aguas de uso público independientemente de los predios a cuyo beneficio se destinan, no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción o en general cualquier contrato hecho sobre las aguas derivadas, de acuerdo a lo establecido en la ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Serán causales de CADUCIDAD de la concesión las siguientes, las cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974 en concordancia con el artículo 248 del Decreto reglamentario 1541 de 1978:

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización previa del concedente.

3342

RESOLUCIÓN No. DE 12 DIC. 2013

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

c. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

d. El incumplimiento de la concesionaria a las condiciones impuestas.

e. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que la interesada dé aviso dentro de los quince (15) días siguientes al acaecimiento de la misma.

f. No usar la concesión durante dos (2) años.

g. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

h. Las demás que expresamente se han consignado en el presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se notifique personalmente a la beneficiaria las causales que a juicio de la Corporación la justifiquen. La interesada de la concesión dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para rectificar o subsanar la falta o faltas que se le endilgue o para formular su defensa.

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación en ejercicio de su función de control y seguimiento verificará lo dispuesto en el presente acto administrativo, y en caso de incumplimiento podrá imponer medidas preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: La Corporación se reserva el derecho de revisar esta concesión de oficio o a petición de parte, por motivo de utilidad pública o interés social, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado o cuando considere conveniente reglamentar la derivación de las aguas para una misma corriente.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente concesión de aguas superficiales no exime a la beneficiaria de la misma del cumplimiento de las obligaciones que establezca la autoridad sanitaria en relación con el uso del agua para consumo humano.

PARÁGRAFO: Para los fines de este artículo remítase copia del presente acto administrativo a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, para lo de su competencia.

3342

RESOLUCIÓN No. DE 2 DIC. 2011

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

ARTÍCULO UNDÉCIMO: En firme el presente acto administrativo, envíese copia del mismo a la Subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico de la Corporación, para lo de su competencia.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notifíquese el presente acto administrativo a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO, por intermedio de su representante legal, señor LUIS CARLOS ARANGO VELEZ o quien haga sus veces, y/o apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Alcaldía municipal de Nilo- Cundinamarca.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente resolución, procede por vía gubernativa el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Subdirección Jurídica de la Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PIEDAD GUTIÉRREZ BARRIOS
Subdirectora Jurídica

Elaboró: German Moreno Lozano
Revisó: Elsa Marina Castro Peña
V°.B°.: Mireya Saenz Trujillo - Jefe OPAV
Exp.: 8003-76 1-26555

Validación CAR: 25-May-15
Reporte Consumos
Ing Fredy Prieto - CAR
No se reporta, ya que en visitas de seguimiento se verifican los consumos.